GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Memorando.SEPLAG/SPLOR.nº 51/2024

Belo Horizonte, 19 de abril de 2024.

Para: Luís Otávio Milagres de Assis

Secretário Adjunto e Coordenador do Comitê Pró-Brumadinho - SEPLAG

Assunto: TCEMG - Relatório Preliminar de Auditoria Operacional - Fiscalização Ambiental
Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 1500.01.0171194/2024-43].

Senhor Secretário Adjunto,

Com meus cordiais cumprimentos e em atenção ao Memorando.SEPLAG/RAM - CB.nº 18/2024, que encaminha para apreciação da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento -SPLOR, o Relatório Preliminar de Auditoria Operacional (85713027), apresento a seguir os esclarecimentos desta unidade.

Trata-se do Relatório Preliminar de Auditoria Operacional – Fiscalização Ambiental dos Empreendimentos de Minério de Ferro Realizada pelo SISEMA, cujo objetivo foi de identificar em que medida o Sisema tem promovido a efetividade da fiscalização ambiental dos empreendimentos de minério de ferro no Estado de Minas Gerais, durante o período de 2019 a 2023.

A partir do trabalho o TCEMG identificou alguns pontos críticos, a saber:

1) Deficiências no acompanhamento dos programas de automonitoramento e nas condicionantes;

2) Licenciamentos fragmentados de modo a avaliar de forma separada ampliação de renovação, e o cumprimento de condicionantes, o que ocasiona falhas no controle ambiental.

3) Deficiências na participação e controle social;

4) Morosidade no processamento de autos de infração até sua conclusão;

5) Baixa arrecadação das multas aplicadas e

6) Deficiências na aplicação dos recursos para fiscalização de empreendimentos, oriundos principalmente das taxas TFRM e TFAMG, o que causa enfraquecimento da atuação fiscal ambiental no estado, além de sucatear os órgãos fiscalizadores

A partir destes pontos, entendeu que deveriam ser feitos os seguintes encaminhamentos:

1) Criação de programa anticorrupção para o Sisema;

2) Ampliação da participação popular, promovendo mais divulgação e engajamento dos cidadãos, sobretudo os que estão mais próximos aos empreendimentos de mineração;

3) Estabelecimento formal dos prazos para a instrução e o julgamento dos autos de infração, levando-se em consideração as peculiaridades do processo sancionador ambiental;

4) Revisão dos critérios de alocação de recursos oriundos das taxas de fiscalização;

5) Alocação de recursos para modernização e ampliação das fiscalizações de empreendimentos;

Estes encaminhamentos, na conclusão do documento, foram transformados em recomendações para alguns órgãos do Poder Executivo, sendo as afetas á temática de planejamento orçamentário, as listadas logo a seguir:

> *e) Visando ao aprimoramento do controle das taxas ambientais TFRM, TFAMG e dos cadastros dos contribuintes, bem como melhorias na alocação de recursos para fiscalização dos empreendimentos minerários, recomenda-se ao Sisema, SEPLAG e SEF, no que couber:*
>
> *(...)*
>
> *33. Rever os critérios de alocação de recursos oriundas das taxas de fiscalização a fim de que sejam alocados para modernização e ampliação das fiscalizações de empreendimentos de minério de ferro;*
>
> *34. Apresentar plano de trabalho e orçamentário, a partir das mudanças trazidas pela Lei n. 24.313/2023, tanto para a Semad quanto para a Feam;*
>
> *35. Incluir no próximo PPAG metas e indicadores de fiscalização ambiental;*

As recomendações acima listadas, foram pensadas com base nos esclarecimentos prestados no Relatório no tópico 6.1 DO CONTROLE DAS TAXAS AMBIENTAIS TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS MINERÁRIOS (TFRM) E TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (TFAMG) E DOS CADASTROS ESTADUAL DE CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERÁRIOS (CERM) E CADASTRO TÉCNICO ESTADUAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS (CTE/APP)", mais especificamente no "*Achado: Deficiência na alocação de recursos para fiscalização de empreendimentos minerários*."

O TCEMG descreve como situação encontrada a "*reduzida programação e aplicação de recursos oriundos da TFAMG e TFRM nos órgãos ambientais fiscalizadores. Utilização de recursos da TFAMG e TFRM por programas e órgãos diferentes do Sisema. Baixa execução orçamentária da Feam. Inexistência da regulamentação do fundo estadual de meio ambiente*."

Antes de apresentar alguns dados afetos a este tópico e as recomendações, cabe mencionar qual o papel da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SPLOR/SEPLAG junto aos órgãos e entidades, quando se trata de planejamento orçamentário estadual.

A SPLOR/SEPLAG consiste na unidade responsável pela coordenação, em nível central, do processo de formulação, monitoramento e avaliação de projetos que visem ao desenvolvimento econômico e social do Estado, à sustentabilidade fiscal, bem como à eficiência e economicidade na realização do gasto público.

Neste sentido, é preciso delimitar a atuação da unidade como área responsável por coordenar, fomentar e apoiar o planejamento e a execução orçamentária, respeitando as competências inerentes ao órgãos e entidades responsáveis pela realização das políticas públicas propriamente ditas.

Dito isso, temos que a definição dos critérios para alocação dos recursos é sempre feita de modo compartilhado com a SPLOR procedendo com análises e projeções, o Comitê de Orçamento e Finanças - COFIN, decidindo o montante de recursos que deverá disponibilizado aos órgãos executores e, estes que são os responsáveis pela política, definindo como deve se dar a distribuição dos recursos nas políticas

Apresentado este pano de fundo, iniciaremos a análise partindo questão da alocação dos recursos.

Atualmente temos que tanto a Taxa de Fiscalização de Recursos Minerários (TFRM), quanto a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do Estado de Minas Gerais (TFAMG) tem sido disponibilizadas para execução de politicas dos órgãos ambientais, e mesmo quando existe alguma alocação em unidade distinta, via de regra, é para atender despesas que atendem aos órgãos ambientais mas que são executadas de forma centralizada, com as da Cidade Administrativa, estrutura na qual esta situada parte da estrutura administrativa da SEMAD, FEAM, IGAM e IEF.

Ainda sobre a alocação de recursos e a situação encontrada de reduzida programação e aplicação dos recursos das taxas, cabe mencionar que se analisarmos a execução orçamentária nos últimos 04 anos, tem se notado um crescimento progressivo, sendo que em 2023 foi aplicado um valor 75,40% maior que o valor destinado em 2020 com recursos da TFRM e 66,18% maior com recursos da TFAMG.

Tabela 1 - Despesa Realizada com recursos da TFRM - fonte 72 - 2020-2023

Ano	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada
2020	164.204.209	161.014.734
2021	187.551.382	183.831.971
2022	232.811.553	222.029.440
2023	288.574.670	276.104.347

Fonte: Armazém de Informações SIAFI

Tabela 2 - Despesa Realizada com recursos da TFAMG - fonte 72 - 2020-2023

Ano	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada
2020	9.608.003	8.359.552
2021	12.997.763	10.161.658
2022	15.596.068	15.126.185
2023	15.966.681	14.503.383

Fonte: Armazém de Informações SIAFI

Sobre a apresentação do "*plano de trabalho e orçamentário, a partir das mudanças trazidas pela Lei n. 24.313/2023, tanto para a Semad quanto para a Feam*", esta unidade entende que compete a SEMAD e a FEAM se manifestar quanto aos impactos da reforma administrativa na definição e nos critérios de alocação dos recursos e caso o orçamento vigente não comporte, apresentar demanda para que o Comitê de Orçamento e Finanças - COFIN avalie eventuais ampliação de limites orçamentários.

Finalmente, quanto a *"inclusão no próximo PPAG das metas e indicadores de fiscalização ambiental"*, cabe lembrar que à SEPLAG compete fornecer as diretrizes e o suporte metodológico para que os órgãos possam desenhar e definir os atributos qualitativos de seus programas e ações orçamentárias que compõem o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG. Assim, também recomenda-se que esta demanda seja avaliada pela SEMAD e pela FEAM, para que possam verificar na revisão do PPAG que deverá ocorrer a partir de julho/24, quais metas e indicadores deverão ser incluídos ou revisitados para atender a demanda.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Felipe Magno Parreiras de Sousa**, **Subsecretário(a)**, em 22/04/2024, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **86703867** e o código CRC **3D7C2500**.